
「농산물 원산지 표시 업무 권한의 재위임 고시」 (농관원 고시) 제정

2024. 9.



농림축산식품부

국립농산물품질관리원

1. 제정이유

- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령(대통령령 제32609호, 2022.4.27., 일부개정)」 제9조제2항에 따라 국립농산물품질관리원장에게 위임된 사무의 일부를 그 소속기관장에게 재위임하여 농산물 원산지 표시 제도의 관리 업무를 효율적으로 운영하기 위함

2. 법적 근거 및 관계 법령

- 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제13조, 동법 시행령 제9조제2항

3. 주요 내용

- 국립농산물품질관리원장의 업무를 재위임 받을 소속기관의 장(시험연구소장, 지원장, 사무소장)의 정의를 규정함(안 제2조)
- 국립농산물품질관리원장이 소속기관의 장(시험연구소장, 지원장, 사무소장)에게 재위임할 업무의 범위를 규정함(안 제3조)

4. 제정 전문

농산물 원산지 표시 업무 권한의 재위임 고시

[국립농산물품질관리원고시 제2024-12호, 2024.9.24., 제정]

제1조(목적) 이 고시는 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제9조제2항에 따라 국립농산물품질관리원장에게 위임된 사무의 일부를 그 소속기관의 장에게 재위임하여 농산물 원산지 표시 제도의 관리 업무를 효율적으로 운영함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "시험연구소장"은 「농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제21조에 따른 국립농산물품질관리원 시험연구소장을 말한다.
2. "지원장"은 「농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제22조에 따른 국립농산물품질관리원 지원장을 말한다.
3. "사무소장"은 「농림축산식품부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제24조에 따른 국립농산물품질관리원 사무소장을 말한다.

제3조(권한의 재위임) ① 국립농산물품질관리원장(이하 "원장"이라 한다)은 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제9조제2항에 따라 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제7조에 따른 원산지 표시대상 농산물이나 그 가공품의 수거·조사에 관한 권한을 시험연구소장에게 재위임한다.

② 원장은 영 제9조제2항에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 권한을 지원장에게 재위임한다.

1. 법 제6조의2에 따른 과징금의 부과·징수
2. 법 제7조에 따른 원산지 표시대상 농산물이나 그 가공품의 수거·조사
3. 법 제9조에 따른 처분 및 공표

4. 법 제9조의2에 따른 원산지 표시 위반에 대한 교육 이수명령
5. 법 제10조의3에 따른 유통이력관리수입농산물등에 대한 사후관리
6. 법 제11조에 따른 명예감시원의 감독·운영 및 경비의 지급
7. 법 제12조에 따른 포상금 지급 요청
8. 법 제18조에 따른 과태료의 부과·징수

③ 원장은 영 제9조제2항에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 권한을 사무소장에게 재위임한다.

1. 법 제6조의2에 따른 과징금의 부과 요청
2. 법 제7조에 따른 원산지 표시대상 농산물이나 그 가공품의 수거·조사
3. 법 제9조에 따른 처분 및 공표
4. 법 제9조의2에 따른 원산지 표시 위반에 대한 교육 이수명령
5. 법 제10조의3에 따른 유통이력관리수입농산물등에 대한 사후관리
6. 법 제11조에 따른 명예감시원의 감독·운영 및 경비의 지급
7. 법 제12조에 따른 포상금 지급 요청
8. 법 제18조에 따른 과태료의 부과 요청

제4조(재검토기한) 국립농산물품질관리원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2024-12호, 2024.9.24.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.